تعبه على دوام العشرة كعطيته لذلك ففسخ وان أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وان وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلق أتبعها ولم ترجع عليه الا أن تبين أن الموهوب صداق وان لم يقبضه أجبرت هي والمطلق ان أيسرت يوم الطلاق وان خالعته على كعبد او عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا ان قالت طلقني على عشرة ولم تقل من الصداق فنصف ما بقي وتقرر بالوطء ويرجع ان اصدقها من تعلم بعتقه عليها وهل ان رشدت وصوب او مطلقا ان لم يعلم الولي تاويلان وان علم دونها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان وان جنى العبد في يده فلا كلام له وان اسلمته فلا شيء له الا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه وان فدته بأرشها فأقل لم يأخذه الا بذلك وان زاد على قيمته فبأكثر فكالمحاباة ورجعت المرأة بما انفقت على عبد او ثمرة وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل هو وفاق تاويلان وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع ان طلقها في مالها أن ايسرت يوم الدفع وانما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها او إحضاره ببيت البناء او توجيهه اليه والا فالمرأة وان قبض اتبعته او الزوج ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة ايام .

فصل اذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان والا فلا يمين ولو اقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع